

משפטים

רעיונות לפרשת השבוע מתוך תורתו של הרב יצחק גינזבורג שליט"א

משפטים: המשפט העברי מגלה אור

דווקא שם, בבית המקדש - המקום בו אלוקים מתגלה - צריך לשכון בית הדין. דווקא סמוך למזבח בו מקריבים קורבנות לאלוקים, ומרגישים שאנו נותנים לו את כל כולנו - זהו המקום של הסנהדרין, בו מתעסקים עם הדברים הכי נחותים. שם דנים בתביעות גניבה ורצח, ובשאר הדינים במשפט היהודי, כמו תביעות משא ומתן, הונאה ונזקים. מה כל זה אומר לי?

רצוא ושוב

ישנו מושג מיוחד בחסידות, המכונה "רצוא ושוב". המושג לקוח מהחזיון שראה יחזקאל הנביא, 'מעשה מרכבה', שם הוא מתאר שהמלאכים נמצאים תמיד בתנועה של "רצוא ושוב". הפירוש הוא כזה: מפני שהמלאכים כה טהורים, כל מה שהם רוצים הוא להתקרב אל הבורא ולחזור בחזרה אל המקור שלהם. מצד שני, יש מקום בו הם צריכים להיות. יש להם שליחות אותה הם צריכים למלא, ולא תמיד היא במקום הנעלה בו הם היו רוצים להיות.

ההשתוקקות העצומה שיש להם להתקרב לבורא, נקראת רצוא. כמו משהו שרוצה משהו מאוד חזק, ומשתוקק בכל כולו למלא את רצונו, מתוך חוסר מודעות לשום דבר אחר, וכולו פשוט שואף ונע לכיוון הדבר הרצוי.

לאחר הרצוא ששואב אותי למעלה, ישנו 'שוב'. השוב, כמשמעו, משיב אותי למקום שלי. אני נרגע, ושב בחזרה למקומי. אחרי שאני מתמלא תשוקה עזה, אני קולט שבעצם המקום בו אני נמצא כרגע הוא מקומי האמיתי, בו הכי טוב שאהיה. במחשבה זו, אני נרגע ומקבל כוח להיות איפה שאני.

אפשר לחוות את זה, בקטן, ממש בכל רגע: כשאני נושם עמוק, הנשימה פנימה היא הרצוא, עליית מפלס הלחץ והרמת הפנים למעלה, והנשימה היא השוב. להירגע. ממש אפשר להרגיש את הרצוא ושוב בכל נשימה. נסו זאת בעצמכם.

השבוע נקרא בתורה את פרשת משפטים. בפרשת משפטים - כשמה - מובאים לראשונה בצורה מסודרת הדינים והמצוות שהבורא מצווה את עם ישראל. הפרשה מפרטת ומלמדת את המשפט העברי, כיצד יש לנהוג במגוון סיטואציות. בגיליון השבוע נעסוק בדבר מעניין העולה מתוך הפסוק הראשון בפרשה - "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

המעבר החד

עוד לא הספקנו לשכוח את הקולות והברקים עליהם קראנו בפרשה הקודמת, במעמד הר סיני. עשרת הדברות עוד מצלצלות באוזנינו. עכשיו אנו מגיעים לפרשה מעניינת, שונה לגמרי מכל הפרשות הקודמות, פרשת משפטים.

פרשת משפטים היא פרשה שקטה, בלי ניסים או אירועים מיוחדים, וכולה מוקדשת ללימוד התורה לבני ישראל. בפרשת משפטים אלוקים מלמד את משה את כל המצוות והדינים של התנהלות המשפט העברי.

המעבר החד בין המסופר בפרשות הקודמות - אירועי יציאת מצרים האגדיים, קריעת ים סוף, מלחמת עמלק והמעמד האדיר של מתן תורה - לבין הכתוב בפרשת משפטים, בולט ומזמין עיון. בפרשת משפטים אנו קוראים על כל הדינים, גם על הפרטים הקטנים והדקים ביותר, הרלוונטיים בחיי היום-יום שלנו. אנו צוללים ישר מן האור הגדול והבלתי נתפס - אל הדקויות והפרטים הקטנים ביותר.

הניגוד בולט במיוחד מתוך עיון בדברי חז"ל על הפסוק הראשון בפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". חז"ל מסבירים, שהקרבה בין סיום הפרשה הקודמת, העוסקת בדיני הקמת מזבח בו מקריבים קורבנות לה', לבין הפסוק שלנו - מלמדת אותנו הלכה מעניינת. מקום מושבם של בית הדין היהודי הגדול, הסנהדרין, צריך להיות ממוקם דווקא סמוך למזבח, בבית המקדש.

המשפט היהודי - רצוא ושוב

הזכרנו לעיל את הניגוד הבולט שבין מתן תורה והפרשות הקודמות לבין פרשת משפטים, ופה הקשר מתחיל להתבהר: הסוד המסתתר בניגוד בין דיני התורה לאור העצום של אלוקים, קשור מאוד למושג שהזכרנו קודם, רצוא ושוב.

ההסבר טמון במקום מושבם של בית הדין היהודי. מושבם של הסנהדרין הוא סמוך למזבח, כדי ללמד: יחד עם זה שהתורה ממרומים, והיא כולה מלאה באור עצום, נשגב ולא נתפס - היא צריכה לחדור לכל פרט במציאות. כל עניינו של המשפט העברי הוא לגלות את רצונו של הבורא גם בדברים הכי קטנים וזוטרים.

כשמסתכלים כך על המשפט, ועל התורה בכלל - כל ההסתכלות מקבלת ממד שונה.

לכן דיני התורה כה מיוחדים, ומשום כך המשפט העברי הוא נעלה מכל סוג משפט אחר. כל עניינו של המשפט העברי הוא להוריד ולגלות את רצונו של הבורא בכל פרט במציאות, ולהדגיש שאין שום דבר במציאות שהוא לא משמעותי. זה מודגש גם בדרך ההתנהלות של המשפט העברי - כפי שיוסבר מיד.

מי הם השופטים?

ברקע התנועה הזו, של גילוי הרצון של הבורא בכל פרט במציאות, התורה גם תובעת מהדיינים כמה פרטים משמעותיים: הדיינים הדנים את העם חייבים להתעמק ולהבין כל פרט במציאות העומדת לפנייהם. הם לא יכולים להישאר 'צדיקים' שלא מבינים במציאות, אלא חייבים להרגיש שהמציאות הגשמית רלוונטית במיוחד. הם לא יכולים לוותר על העומק והדיוק ברמה הכי קטנה.

דבר נוסף שנדרש מהדיינים הוא להתייחס ברצינות לכל מקרה המגיע אליהם. בית הדין צריך להתייחס לתביעה על סכום מזערי, אפילו על פרוטה אחת, בדיוק באותה רצינות שהוא מתייחס לתביעה על סכום עתק. פה בולטת במיוחד ייחודיותה של התנהלות המשפט היהודי, שלא מזניח פרטים קטנים על פני גדולים. גילוי הרצון של הבורא הוא גם בתביעה המזערית ביותר.

בנוסף, הדיינים צריכים להסביר לנידון בדיוק

מדוע הם פסקו כפי שהם פסקו, בצורה שהנידון יבין את הפסק. חלה עליהם חובה להסביר ולפרט כפי הצורך, עד שאפילו הנידון הפשוט ביותר יבין ויקלוט. פה מודגשת ירידה נוספת אל המציאות, החשיבות שהכל יראו ויבינו שקיים פה דין אמת.

במילים פשוטות, המשפט העברי מתייחד בכך שבאמת יש רגישות אל המציאות. אין בו רק מניע של קיום 'סדר' בעולם, אלא יחס אישי ורגישות לכל התרחשות. דבר זה נובע דווקא מהחיבור בין דינים פשוטים לבין אורות עצומים ומרשימים. החיבור בין הניגודים גורם לכך שתכליתו של המשפט הוא להחדיר את האורות העצומים אל תוך המציאות. לא רק אל ההתרחשויות הגדולות, אלא גם ממש אל תוך חיי היום-יום של כל אחד מאיתנו. המטרה היא שאדם יגלה במהלך כל סדר היום שלו את הרצון האלוהי הטמון בכל פרט.

לשם כך הסנהדרין ממוקם סמוך למזבח. ללמד, שכל הגישה אל המשפט היא תנועה של רצוא ושוב. מחד, אנו מכירים את גדולתו של הבורא, אנו סמוכים למזבח ולבית המקדש, ומאידך - צריכים להכניס את האורות את תוך המציאות הכי נמוכה.

למשפט עברי אנו מייחלים

אחד הדברים שיעשה מלך המשיח הוא לשפוט את העם בצדק ובקדושה. כפי שלמדנו, גילוי רצון הבורא נפעל על ידי משפט יהודי, והמשיח יהיה השופט המושלם. גילוי הרצון קשור במיוחד למשיח, שתפקידו הוא לגלות את הבורא בעולם. העם היהודי מצפה למשיח, השופט האמיתי, כבר המון זמן, וכבר הגיע הזמן בו הוא צריך להתגלות.

לקראת ביאת משיח, אנו צריכים להתחיל כבר להתכונן. אנו צריכים לפעול לקיום המשפט העברי, סוג המשפט הטוב ביותר, המלא ברחמים וברגישות. אנו צריכים כבר להתחיל לראות את המציאות בעיניים של משיח.

אנו מייחלים שכבר בקרוב מערכת המשפט הקיימת כעת - תתפרק, ותחתיה תקום מערכת משפט עברי מתוקנת ונקייה. מערכת המשפט הקיימת אינה מתנהלת כפי הדרוש על פי התורה, וודאי שאינה מגלה את רצונו של אלוקים בבריא וכל התרחשות. מערכת משפט המגלה רצון אלוקי היא תקוותינו. שנזכה!

[ע"פ ספר 'מעין גנים' לפרשת משפטים]

מפי גדולי החסידות

אומר רבי ברוך ממז'בוז':

לקבל ממנו אור ("לא תאור"). רק כאשר המנהיג הוא צדיק המתנהג כפי רצונו של הבורא, אפשר לקבל ממנו אור אמיתי.

פירוש הפסוק "ונשיא בעמר לא תאור" המופיע בפרשה הוא כזה: אם יש לך נשיא, מנהיג, המתנהג כ'עמר' - בעל שנאה ומריבה - לא תוכל

[מתוך ספר 'בוצינא דהורא', לפרשת משפטים]

התוכן אינו מוגה על ידי הרב. העלון נכתב על ידי תלמידים, האחריות על הכתובים בלבד.

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו בכל שבוע לדוא"ל? הצטרפו לרשימת התפוצה, ע"י שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל של העלון. לכל ענייני העלון, פניות, הערות והקדשות, יש לפנות לכתובת alonmashmout@gmail.com. נשמח לקבל את תגובתכם!